Pluralisme juridique et droits coutumiers au Mali

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-16

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Au Mali, le droit de l'État coexiste avec des pratiques coutumières vivantes et des références religieuses qui organisent une grande partie de la vie sociale : c'est le pluralisme juridique. Ce cours apprend à le décrire sans le juger : diversité des coutumes par domaines, mécanismes par lesquels le droit positif accueille ou encadre la coutume, terrains de la famille et du foncier rural, modes traditionnels de règlement des conflits, et débats académiques sur l'État de droit — toujours avec la même méthode : établir les pratiques par l'enquête, vérifier les règles dans les textes en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le pluralisme juridique : notion et manifestations
• Leçon 2 — Les coutumes au Mali : diversité et domaines d'application
• Leçon 3 — La place de la coutume dans les sources du droit positif
• Leçon 4 — Coutumes et droit de la famille
• Leçon 5 — Coutumes et droit foncier rural
• Leçon 6 — Les modes traditionnels de règlement des conflits
• Leçon 7 — Pluralisme juridique et État de droit : débats et perspectives
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un étudiant qui ouvre un code découvre un ordre juridique unique en apparence : une Constitution, des lois, des règlements, des tribunaux. Mais dès qu'il observe la vie réelle au Mali, il rencontre d'autres règles, tout aussi présentes dans les comportements : des pratiques coutumières qui organisent une grande partie de la vie familiale et de l'accès à la terre, des références religieuses qui guident bien des conduites, des autorités traditionnelles qui apaisent les conflits. Ces ensembles de normes coexistent, se croisent, parfois se complètent, parfois se contredisent. C'est cette coexistence — le pluralisme juridique — que ce cours apprend à décrire et à analyser, avec les outils croisés de l'anthropologie du droit et du droit positif. Il suppose connus les cours précédents sur la coutume comme source du droit, sur la hiérarchie des normes et sur le droit de la famille, qu'il fera travailler ensemble sur le terrain malien.

La posture du cours doit être énoncée clairement dès le départ. Il ne s'agit ni de célébrer ni de condamner les coutumes, ni de hiérarchiser les cultures, ni de trancher les débats que cette coexistence suscite dans la société et dans la doctrine. Il s'agit d'abord de décrire : quelles normes vivent dans les pratiques, qui les porte, comment elles se transmettent et comment elles changent. Il s'agit ensuite d'analyser : comment le droit de l'État, lui, accueille, encadre ou écarte ces normes, et selon quels mécanismes. Quand le cours rapporte une critique ou un éloge, il l'attribue toujours à ceux qui le formulent. Et quand une règle précise doit être appliquée à une situation réelle, elle se lit dans les textes en vigueur et dans la jurisprudence, jamais dans une

formule apprise par cœur.

Le plan du cours suit une progression simple. La première leçon définit le pluralisme juridique et ses manifestations ; la deuxième décrit la diversité des coutumes maliennes par grands domaines, en se gardant d'inventer des contenus ; la troisième étudie la place de la coutume parmi les sources du droit positif. Les leçons suivantes descendent sur les deux terrains où l'articulation est la plus quotidienne — la famille et le foncier rural — puis examinent les modes traditionnels de règlement des conflits. La dernière leçon, enfin, présente les débats et les perspectives, en deux colonnes équilibrées. Tous les cas étudiés sont fictifs : ils entraînent à la méthode, qui consiste à établir les faits avant de qualifier, et à vérifier les textes avant d'affirmer.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le pluralisme juridique et identifier ses manifestations concrètes dans la société malienne.
- Décrire la diversité des coutumes au Mali par domaines d'application, sans généraliser une pratique locale ni inventer de contenu.
- Expliquer les mécanismes généraux par lesquels le droit positif accueille, encadre ou écarte une coutume alléguée.
- Analyser une situation familiale ou foncière en distinguant rigoureusement la grille étatique et les pratiques sociales établies.
- Décrire les modes traditionnels de règlement des conflits, leurs logiques propres et leurs articulations possibles avec le juge étatique.
- Présenter de façon équilibrée et attribuée les débats académiques sur le pluralisme juridique et l'État de droit.
- Construire un protocole d'enquête prudent pour établir une pratique locale avant tout raisonnement juridique.

Leçon 1 — Le pluralisme juridique : notion et manifestations

Le pluralisme juridique désigne la coexistence, au sein d'un même espace social, de plusieurs ensembles de normes qui prétendent organiser les conduites et régler les différends. L'idée, développée par la sociologie et l'anthropologie du droit, rompt avec une vision simple selon laquelle le droit serait uniquement l'ensemble des règles produites par l'État. Georges Gurvitch, sociologue du droit, a ainsi défendu l'idée d'un droit social né spontanément au sein des groupes ; John Griffiths a donné au pluralisme juridique sa formulation classique comme un fait observable des sociétés ; Jacques Vanderlinden, dans ses travaux sur les systèmes juridiques africains, a montré combien ce constat y est particulièrement éclairant. Ces auteurs sont des références de la discipline : le cours retient leurs idées directrices, reformulées, sans prétendre résumer des œuvres entières.

Concrètement, au Mali, une même personne peut relever, selon les moments de sa vie, de plusieurs ordres normatifs. L'ordre étatique : l'état civil enregistre sa naissance,

les textes organisent son mariage civil, le juge tranche ses litiges. L'ordre des pratiques coutumières : des attentes sociales fortes entourent les alliances entre familles, l'accès aux terres de culture, la transmission des biens ou la conduite des cérémonies. L'ordre des références religieuses, enfin : des repères de conduite que beaucoup vivent comme des normes de vie. Ces ordres ne vivent pas dans des mondes séparés : ils se rencontrent dans les mêmes familles, les mêmes villages, les mêmes quartiers de Bamako, et une même situation — un héritage, un champ, un mariage — peut être lue simultanément par plusieurs grilles.

Pourquoi ce concept est-il indispensable au juriste malien ? Parce qu'il apprend à observer avant de qualifier. Une norme peut être écrite et peu appliquée ; une autre, jamais écrite, peut structurer effectivement les comportements. Le pluralisme juridique n'est pas une opinion sur ce qui devrait être : c'est d'abord un outil de description du réel. Les débats normatifs — faut-il reconnaître davantage les pratiques locales, ou au contraire unifier le droit ? — viendront plus tard dans le cours, et ils seront présentés comme des débats. Pour l'instant, retiens la distinction fondatrice : décrire la coexistence des normes est une chose ; décider de la place que le droit de l'État doit leur faire en est une autre, qui appartient au législateur, au juge et à la discussion publique éclairée.

L'essentiel
Le pluralisme juridique est le constat, hérité de l'anthropologie du droit (Gurvitch, Griffiths, Vanderlinden), que plusieurs ordres normatifs — étatique, coutumier, religieux — coexistent dans un même espace social et peuvent s'appliquer à une même situation. Décrire cette coexistence ne tranche pas la question de la place que le droit positif doit reconnaître à chaque ordre.

Exemple — Cartographie des trois ordres sur une situation fictive de Bamako

```
SITUATION FICTIVE — À BAMAKO, UN NÉGOCIANT DÉCÈDE
SA FAMILLE S'INTERROGE SUR LE PARTAGE DE SES BIENS

ORDRE ÉTATIQUE
- État civil : acte de décès, actes de
naissance et de mariage des héritiers
- Textes sur les successions : à consulter
dans leur version en vigueur
- Juge : saisi en cas de désaccord durable

ORDRE DES PRATIQUES SOCIALES (COUTUMIER)
- Conseil de la famille élargie : il réunit
les aînés des branches concernées
- Attentes sociales sur le partage et sur
la prise en charge des plus jeunes :
PRATIQUES À ÉTABLIR PAR L'ENQUÊTE,
variables selon les familles et les lieux

ORDRE DES RÉFÉRENCES RELIGIEUSES
- Repères moraux et religieux invoqués
par certains membres pour un partage
jugé équitable et apaisé

POINT DE MÉTHODE
Ces trois ordres coexistent dans la même
situation. Le juriste les distingue avant
de dire ce que le droit positif tranche.
```

À retenir

- Pluralisme juridique = coexistence observable de plusieurs ordres normatifs dans un même espace social.
- Au Mali, une même situation (héritage, terre, mariage) peut être lue par les grilles étatique, coutumière et religieuse.
- Décrire la coexistence est un travail d'observation ; décider de la reconnaissance est un choix du droit positif.

Exercice

Trois mini-situations fictives. Pour chacune, indique quel(s) ordre(s) normatif(s) est ou sont mobilisé(s) — étatique, coutumier, religieux — et justifie en une phrase, sans affirmer aucun contenu de règle. a) Une famille fictive de Bamako convoque les aînés des deux branches pour discuter du devenir de la boutique d'un parent décédé, avant toute démarche extérieure. b) Un commerçant fictif fait enregistrer la naissance de son enfant à l'état civil de sa commune. c) Deux voisins fictifs acceptent qu'une personne respectée du quartier, connue pour sa connaissance des repères religieux partagés, les aide à s'entendre sur une dette.

✔ Corrigé
a) Principalement l'ordre coutumier : la famille élargie mobilise ses propres instances — aînés réunis, discussion collective — pour traiter une question de transmission ; l'ordre étatique n'est pas absent pour autant (l'état civil et les textes sur les successions existent en arrière-plan), mais il n'est pas celui que les acteurs mettent en avant à ce stade. b) L'ordre étatique, sans ambiguïté : l'enregistrement d'une naissance relève des institutions de l'État et produit les effets juridiques étudiés dans le cours sur l'état civil. c) Principalement l'ordre des références religieuses, dans une fonction de médiation : la personne sollicitée tire son autorité de repères moraux et religieux partagés par les parties ; selon le lieu et les personnes, une dimension coutumière (le respect dû à l'ancienneté et à la parole donnée) peut s'y ajouter — c'est précisément le type de chevauchement que le concept de pluralisme apprend à repérer plutôt qu'à nier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Leçon 2 — Les coutumes au Mali : diversité et domaines d'application

Le cours DRO-L1-01 a posé la définition : une coutume est une règle de conduite née d'une pratique répétée au sein d'un groupe (élément matériel), vécue par ses membres comme obligatoire (élément psychologique ou moral). Trois précisions s'imposent ici. D'abord, les coutumes sont très largement orales : elles se transmettent par la parole, l'exemple et la mémoire des anciens, ce qui ne les rend ni moins structurées ni moins exigeantes pour ceux qui les vivent. Ensuite, elles ne sont pas figées : une pratique coutumière évolue avec les migrations, l'urbanisation, la scolarisation, les échanges économiques ; décrire une coutume, c'est décrire un moment d'une histoire vivante, pas photographier un passé immobile. Enfin, une coutume n'existe jamais « en général » : elle est toujours la pratique d'un groupe situé, dans un lieu et une époque.

Le Mali est un pays de grande diversité : de nombreuses communautés, aux langues, aux histoires et aux organisations sociales différentes, y vivent depuis longtemps, et leurs pratiques ne se ressemblent pas nécessairement. Une règle de vie observée dans une localité du Sud ne se retrouve pas forcément au Centre ou au Nord, et parfois pas même dans le village voisin. C'est pourquoi ce cours se refuse à deux erreurs symétriques : énoncer le contenu précis d'une coutume particulière comme s'il s'agissait d'une règle établie et vérifiée — ce serait inventer —, et généraliser une pratique locale à tout le Mali — ce serait déformer. La voie sérieuse est celle de l'enquête : observer, écouter des personnes diverses, recouper, et dater et localiser ce que l'on décrit. L'étudiant qui retient cette discipline se protège des affirmations hâtives que l'on rencontre trop souvent sur « la coutume malienne », au singulier.

Plutôt que des contenus, le cours décrit donc des domaines : les terrains de la vie sociale où, selon les travaux académiques et l'observation, les pratiques coutumières sont le plus présentes. Le statut des personnes et la famille : célébrations d'unions, relations entre familles alliées, place des aînés, prise en charge des enfants et des

personnes âgées. La terre et les ressources naturelles : accès aux champs, aux pâturages, aux points d'eau et aux espaces boisés, transmission des droits d'usage au sein des familles et des communautés. Les successions : devenir des biens et des charges après un décès. La vie sociale et cérémonielle : baptêmes, funérailles, fêtes, entraide et contributions attendues. Le règlement des différends, enfin, auquel une leçon entière est consacrée. Dire qu'une pratique est « présente dans un domaine » ne dit encore rien de son contenu : dans chaque localité, c'est l'enquête qui le révèle.

L'essentiel
Les coutumes maliennes sont orales, vivantes et diverses : il n'existe pas une coutume malienne unique, mais des pratiques situées, qui varient selon les communautés, les lieux et les époques. Le cours les décrit par domaines (famille, terre, successions, vie sociale, conflits) et jamais par des contenus inventés : chaque contenu s'établit par l'enquête, localement.

Exemple — Grille des domaines d'application — aucun contenu inventé

```
GRILLE DES DOMAINES — AUCUN CONTENU INVENTÉ
(chaque case se remplit par l'enquête, jamais
par généralisation)

DOMAINE : FAMILLE ET ALLIANCES
Questions types : célébrations d'unions,
relations entre familles alliées
À établir : qui décide, selon quelles
attentes, avec quels témoins ?
DOMAINE : TERRE ET RESSOURCES
Questions types : accès aux champs,
pâturages, points d'eau, espaces boisés
À établir : qui attribue, qui transmet,
quels usages se superposent ?
DOMAINE : SUCCESSIONS
Questions types : devenir des biens et
des charges après un décès
À établir : qui est consulté, quels biens
sont concernés, quels accords se nouent ?
DOMAINE : VIE SOCIALE ET CÉRÉMONIES
Questions types : baptêmes, funérailles,
fêtes, entraide et obligations sociales
À établir : quelles contributions sont
attendues et par qui ?
DOMAINE : CONFLITS ET RÉPARATIONS
Questions types : différends de voisinage,
dettes, atteintes aux biens
À établir : devant qui porte-t-on le
différend, quelle issue est recherchée ?

RÈGLE D'OR : une pratique décrite dans une
localité ne vaut que pour cette localité,
au moment où elle est observée.
```

À retenir

• Une coutume est une pratique située : un groupe, un lieu, une époque — jamais une règle « en général ».

• Les coutumes évoluent : migrations, ville, école et économie les transforment en permanence.

• On décrit des domaines d'application ; les contenus précis s'établissent par l'enquête, localement.

Exercice

Un étudiant fictif écrit dans sa copie : « Au Mali, la coutume veut que les successions soient toujours réglées par les seuls aînés de la famille, sans les femmes ni les jeunes. » En appliquant la méthode du cours, corrige cette affirmation en trois points distincts, sans affirmer toi-même le contenu d'aucune pratique successorale.

✔ Corrigé

Premier point : l'affirmation parle de « la coutume » au singulier et de « toujours », alors que le cours a établi que les pratiques varient selon les communautés, les lieux et les époques — une phrase qui commence par « au Mali, la coutume veut que » est méthodologiquement suspecte dès sa formulation. Deuxième point : l'affirmation énonce un contenu précis (qui participe, qui est exclu) sans aucune source : ni enquête localisée, ni témoignages recoupés, ni référence à des travaux ; or un contenu coutumier ne s'affirme qu'après avoir été établi là où on l'invoque, en écoutant des personnes diverses — y compris, précisément, des femmes et des jeunes, dont la parole fait partie des faits à recueillir. Troisième point : même une pratique correctement établie dans une localité ne dirait pas encore ce que le droit positif en fait — reconnaissance, encadrement ou mise à l'écart relèvent des textes en vigueur et du juge, qui font l'objet de la leçon suivante. La copie confond donc trois opérations que le juriste doit séparer : décrire une pratique, la généraliser, et lui reconnaître des effets de droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Leçon 3 — La place de la coutume dans les sources du droit positif

Le droit positif malien est d'abord un droit écrit : Constitution au sommet, lois, règlements, décisions de justice qui les appliquent. La coutume n'y occupe pas la même place que la loi, et il serait faux de présenter les deux comme des sources équivalentes et interchangeables. Mais il serait également faux de prétendre que le droit positif ignore toujours les pratiques coutumières. La doctrine décrit classiquement trois mécanismes d'articulation, que ce cours présente comme des outils d'analyse généraux. La coutume dite secundum legem : le texte lui-même renvoie aux pratiques locales ou les accueille dans un cadre qu'il définit — la coutume agit alors parce que la loi l'y autorise. La coutume praeter legem : dans les silences du texte, lorsqu'aucune règle écrite ne règle le point, la pratique établie peut servir de repère au raisonnement. La coutume contra legem, enfin — une pratique contraire à

une règle écrite ou à une norme supérieure — n'est en principe pas admise : un usage ne fait pas disparaître une loi.

Quand une coutume est invoquée devant le juge, celui-ci ne l'applique pas les yeux fermés. Les travaux et la pratique des juridictions font apparaître des points de vérification que l'étudiant doit connaître comme une grille de lecture — dont le détail et la portée exacte se vérifient dans les textes en vigueur et dans la jurisprudence. Le juge s'assure de l'existence de la pratique : est-elle réelle, constante, établie dans le groupe et le lieu concernés ? Il examine sa portée : à qui s'applique-t-elle, sur quoi porte-t-elle exactement ? Il contrôle enfin sa compatibilité : une pratique qui heurterait une norme supérieure — à commencer par les droits et libertés constitutionnellement garantis — ne saurait produire d'effets par le canal du droit de l'État. Ce contrôle n'est pas un jugement de valeur sur une culture : c'est l'application, à la coutume comme à toute norme invoquée, de la hiérarchie des normes étudiée au cours DRO-L1-01.

Reste une difficulté propre aux normes orales : la preuve. Une loi se cite ; une coutume s'établit. Celui qui l'invoque doit en rapporter les éléments : témoignages de personnes connaissant la pratique, attestations des autorités traditionnelles du lieu, exemples concordants, parfois observations ou expertises lorsque le juge l'estime utile. L'adversaire peut contester : nier la pratique, discuter son ancienneté, sa généralité ou son interprétation — la coutume fait alors l'objet du même débat contradictoire que les autres éléments du litige. Le juge, au terme de ce débat, constate la coutume ou l'écarte, et il motive sa décision. Cette exigence de preuve est une protection pour tous : elle empêche qu'une partie n'invente, pour les besoins de sa cause, une « coutume » sur mesure. C'est aussi pourquoi l'étudiant doit se méfier des recueils qui présenteraient des coutumes maliennes figées et uniformes : une pratique prouvée est toujours située.

L'essentiel
En droit positif, la coutume n'est pas l'égale de la loi : elle peut être accueillie par renvoi du texte (secundum legem), servir de repère dans ses silences (praeter legem), mais jamais prévaloir contre lui (contra legem écartée). Invoquée devant le juge, elle se prouve, se discute contradictoirement et se contrôle au regard des normes supérieures.

Exemple — Protocole fictif : prouver une coutume devant un juge, en étapes

```
PROTOCOLE FICTIF — PROUVER UNE COUTUME
DEVANT UN JUGE (étapes de méthode)

ÉTAPE 1 — L'ALLÉGATION
Une partie soutient qu'une pratique
établie gouverne la situation.
→ Le juge identifie précisément la
pratique alléguée et son territoire.

ÉTAPE 2 — LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS
Ancienneté relative, constance des
comportements, exemples répétés et
concordants dans le groupe concerné.

ÉTAPE 3 — L'ÉLÉMENT MORAL
Les membres du groupe vivent-ils la
pratique comme obligatoire, et pas
seulement comme une habitude ?

ÉTAPE 4 — LES MOYENS DE PREUVE
Témoignages diversifiés, attestations
d'autorités traditionnelles, documents
éventuels, enquête ou expertise si le
juge l'estime utile.

ÉTAPE 5 — LE DÉBAT CONTRADICTOIRE
L'autre partie peut contester la
pratique, sa portée ou son ancienneté.

ÉTAPE 6 — LA DÉCISION MOTIVÉE
Le juge constate ou écarte la coutume,
vérifie sa compatibilité avec les
normes supérieures et motive.
```

À retenir

- Trois mécanismes : secundum legem (renvoi du texte), praeter legem (silence du texte), contra legem (en principe écartée).
- Une coutume invoquée se prouve : existence, constance, conviction d'obligatoriété, compatibilité avec les normes supérieures.
- Le juge constate ou écarte la coutume au terme d'un débat contradictoire, et il motive sa décision.

Exercice

Trois hypothèses fictives ; pour chacune, indique le mécanisme en présence — secundum legem, praeter legem, ou coutume à écarter — et justifie en une ou deux phrases. a) Un texte en vigueur prévoit que, pour une formalité locale déterminée, il est tenu compte des pratiques établies du lieu, et une partie invoque une telle pratique. b) Sur un point précis de la vie d'un groupement local, aucun texte ne dit rien ; une partie invoque une pratique constante et documentée par plusieurs témoignages concordants. c) Une partie invoque une prétendue pratique qui priverait une catégorie de personnes d'un droit que les normes supérieures garantissent à toutes.

✔ Corrigé
a) Secundum legem : c'est le texte lui-même qui ouvre la porte à la pratique du lieu ; la coutume n'agit pas contre la loi ni à côté d'elle, mais dans le cadre qu'elle lui ménage — il restera à prouver la pratique et à vérifier qu'elle entre bien dans le renvoi prévu. b) Praeter legem : le texte est silencieux sur le point litigieux, et la pratique constante invoquée peut servir de repère au raisonnement du juge, à condition d'être établie par le débat contradictoire et de ne heurter aucune norme écrite applicable par ailleurs. c) Coutume à écarter : quel que soit le degré d'établissement de la pratique alléguée, elle se heurte à des normes supérieures qui garantissent le droit en cause à toutes les personnes ; dans la hiérarchie des normes, une pratique ne prévaut pas contre de telles garanties, et le juge doit le motiver. La compétence travaillée est le classement avant la conclusion : identifier le mécanisme, puis seulement raisonner sur les effets. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Leçon 4 — Coutumes et droit de la famille

La famille est le terrain où l'articulation entre droit positif et pratiques sociales est la plus quotidienne. Le cours DRO-L1-06 a présenté le cadre étatique : le Code des personnes et de la famille, dans sa version en vigueur, encadre l'état des personnes, le mariage civil, la filiation et l'autorité parentale, et l'état civil en conserve la trace. Mais la vie familiale réelle déborde ce cadre écrit : les unions sont aussi célébrées religieusement et coutumièrement, les alliances engagent des familles élargies, les enfants grandissent souvent dans des réseaux de parenté étendus, et les successions donnent lieu à des réunions et à des accords familiaux avant — parfois à la place — de toute démarche devant une institution. Le juriste qui ne connaîtrait que le code décrirait une famille abstraite ; celui qui ne connaîtrait que les pratiques ne saurait pas dire ce que le droit de l'État reconnaît. La compétence attendue est de tenir les deux plans ensemble, sans les confondre.

La méthode d'analyse comporte trois temps, qu'il faut pratiquer dans l'ordre. Premier temps : que prévoit le droit positif ? On identifie les textes en vigueur applicables à la situation — état des personnes, mariage, filiation, successions — et leurs effets propres, par exemple ceux qui s'attachent à un acte d'état civil. Deuxième temps : que se pratique-t-il socialement, ici ? On établit, par l'enquête et sans généraliser, les attentes et les démarches effectives de la famille et de la communauté concernées — en sachant que deux familles voisines peuvent organiser différemment une même étape de la vie. Troisième temps : où les deux plans se rencontrent-ils, et où peuvent-ils diverger ? Une célébration sociale peut être vécue comme un mariage complet par les intéressés alors que le droit positif attache ses effets propres à la célébration civile : ce décalage, déjà rencontré au cours de droit de la famille, n'est ni un scandale ni une erreur des personnes — c'est un fait d'articulation que le juriste doit savoir décrire avant de conseiller.

Deux précautions concluent la leçon. La première concerne les personnes en situation de vulnérabilité — enfants, conjoints économiquement dépendants, personnes âgées :

dans l'analyse d'une situation familiale mixte, le juriste vérifie toujours que les protections prévues par les textes en vigueur sont connues des intéressés, quelle que soit la voie suivie socialement ; informer sur les droits n'est pas imposer une solution. La seconde concerne le rôle des démarches familiales et des médiations : beaucoup de différends familiaux trouvent une issue dans la discussion encadrée par les aînés ou par des personnes respectées, et le droit positif n'a pas vocation à décourager les accords ; mais un accord social ne produit pas automatiquement les effets d'un acte juridique, et il ne fait pas obstacle à la saisine du juge par celui qui s'estime lésé. Décrire ces articulations sans les déformer — ni en idylle, ni en conflit permanent — est exactement l'équilibre que vise ce cours.

L'essentiel
En matière familiale, le droit positif (Code des personnes et de la famille en vigueur, état civil) et les pratiques sociales (célébrations, alliances, réunions familiales) coexistent au quotidien. L'analyse suit trois temps : ce que les textes prévoient, ce qui se pratique ici (établi par l'enquête), et les points de rencontre ou de décalage entre les deux plans.

Exemple — Cas fictif familial analysé par les deux grilles, sans solution imposée

```
CAS FICTIF — UNE SUCCESSION À BAMAKO
(analyse en deux grilles, sans conclusion)

LES FAITS (fictifs)
Un père de famille décède. Il laisse une
maison, une boutique et plusieurs enfants
d'âges différents. La famille élargie se
réunit ; un désaccord apparaît sur la
gestion de la boutique.

GRILLE ÉTATIQUE — QUESTIONS À VÉRIFIER
- Les actes d'état civil sont-ils
complets et à jour ?
- Que prévoient les textes en vigueur
sur les successions et sur la
protection des enfants mineurs ?
- Quelle juridiction serait compétente
si le désaccord persistait ?

GRILLE SOCIALE — QUESTIONS À ÉTABLIR
- Quelles attentes la famille élargie
exprime-t-elle sur la continuité de
la boutique et la prise en charge
des plus jeunes ?
- Quelles personnes sont consultées,
et les intérêts de chacun sont-ils
entendus ?
- Un accord familial est-il recherché
avant toute saisine du juge ?

POINT DE MÉTHODE
Le juriste ne conclut ni « la pratique
décide », ni « seul le texte compte » :
il établit les deux plans, puis raisonne.
```

À retenir

- Famille : tenir ensemble le cadre des textes en vigueur et les pratiques sociales, sans confondre leurs effets.
- Analyse en trois temps : textes applicables, pratiques établies localement, points de rencontre ou de décalage.
- Un accord familial recherché et respecté ne produit pas automatiquement les effets d'un acte juridique.

Exercice

Cas fictif. Un couple fictif a célébré son union au cours d'une grande cérémonie coutumière et religieuse réunissant les deux familles ; aucun passage par l'état civil n'a eu lieu. Des années plus tard, l'un des deux affirme à l'autre : « juridiquement, nous ne sommes pas mariés ». En reprenant la méthode des trois temps, formule les questions que le juriste doit traiter avant de répondre, en distinguant ce qui relève des textes, ce qui relève des faits sociaux établis, et ce qui relève de la protection des personnes.

✔ Corrigé
Temps des textes : le juriste vérifie d'abord ce que les textes en vigueur attachent comme effets au mariage civil célébré devant l'officier de l'état civil — statut des époux, régime des biens, droits des enfants et des tiers — et si les textes connaissent des situations ou des mécanismes particuliers pour les unions célébrées autrement ; cette vérification se fait dans la version en vigueur du Code des personnes et de la famille et, le cas échéant, dans la jurisprudence, jamais de mémoire. Temps des faits sociaux : il établit ensuite ce qui s'est réellement passé — célébrations effectuées, publicité sociale de l'union, vie commune, enfants, biens acquis ensemble — car ces faits, sans créer à eux seuls le statut civil, comptent pour comprendre la situation et pour plusieurs raisonnements juridiques (preuves, intérêts en présence). Temps de la protection : il identifie enfin les personnes exposées — conjoint économiquement dépendant, enfants — et les protections que les textes leur reconnaissent, ainsi que les voies possibles (régularisation éventuelle, saisine du juge) qu'un professionnel pourra examiner au vu du dossier complet. La phrase du conjoint fictif est donc, en l'état, une conclusion avant l'analyse : le rôle du juriste est de la remplacer par ces trois séries de questions. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Leçon 5 — Coutumes et droit foncier rural

En milieu rural, la terre n'est pas seulement un bien : elle nourrit, elle abrite, elle relie les générations. Dans une grande partie du Mali rural, l'accès à la terre — champs de culture, pâturages, points d'eau, espaces boisés — est organisé socialement par des pratiques transmises depuis longtemps : les droits d'usage des familles s'y transmettent, des autorités traditionnelles y jouent un rôle d'attribution et d'arbitrage reconnu localement, et l'appartenance à la communauté y pèse souvent davantage qu'un document. Ce cours décrit ces mécanismes au niveau général où ils sont attestés par les travaux de recherche, en soulignant aussitôt leur diversité : d'un terroir à l'autre, les histoires d'installation, les rapports entre groupes d'usagers et les modes d'attribution diffèrent, et aucun schéma unique ne décrit le foncier rural malien.

Une notion aide à comprendre la logique de beaucoup de ces systèmes : la superposition des droits. Sur un même espace peuvent coexister des usages différents portés par des personnes différentes — cultiver une parcelle, faire passer et paître des troupeaux, accéder à un point d'eau, cueillir des produits des arbres, traverser pour rejoindre un autre village. Là où une logique de titre unique et exclusif voit un seul propriétaire, les pratiques locales voient souvent un faisceau de droits complémentaires, répartis et négociés. Cette organisation a sa souplesse — elle fait vivre ensemble des activités complémentaires — et ses points de friction : quand la population croît, quand la terre prend de la valeur, quand de nouveaux acteurs arrivent ou quand les équilibres anciens sont contestés, les mêmes superpositions peuvent devenir des différends. Les analyser exige de cartographier les usages et les ayants droit avant de parler de « conflit foncier » en général.

Le droit positif, de son côté, encadre le foncier par des textes propres — notamment en matière de domaine de l'État, de terres des collectivités et de gestion des

ressources naturelles — dont le contenu précis se consulte dans leur version en vigueur, au Journal officiel ; un cours dédié au droit foncier approfondira cette matière. Pour le présent cours, retiens les mécanismes généraux d'articulation que les textes et les pratiques d'administration mettent en œuvre : constatation ou reconnaissance encadrée de droits d'usage existants, instances locales et administratives chargées de prévenir ou de traiter les différends fonciers, et juge compétent lorsque le conflit persiste ou lorsqu'un droit garanti est en cause. La leçon professionnelle est la même que pour la famille : ne jamais plaquer le schéma du titre écrit sur des situations qu'il ne décrit pas, ne jamais non plus ignorer les textes qui encadrent la terre — et, dans les deux cas, commencer par établir qui fait quoi sur l'espace concerné.

L'essentiel
Dans le Mali rural, l'accès à la terre est largement organisé par des pratiques locales diverses (transmission des droits d'usage, rôle des autorités traditionnelles), souvent fondées sur une superposition d'usages complémentaires sur un même espace. Le droit positif encadre le foncier par des textes propres, à consulter en vigueur ; l'analyse commence toujours par cartographier les usages et les ayants droit.

Exemple — Cas fictif foncier rural : une parcelle, deux revendications, analysées en mécanismes

```
CAS FICTIF — UNE PARCELLE, DEUX REVENDICATIONS
(village fictif, analyse en mécanismes)

LES FAITS (fictifs)
La famille D. cultive une parcelle depuis
longtemps et la tient pour un bien de
famille transmis entre générations.
Un nouvel arrivant, M. S., présente un
document administratif récent l'autorisant
à s'installer sur une partie du même
espace, où passent aussi des troupeaux.

LES DROITS QUI PEUVENT SE SUPERPOSER
- Cultiver la terre (usage agricole)
- Faire paître les troupeaux (passage)
- Accéder au point d'eau voisin
- Construire ou planter durablement
→ Un même espace, plusieurs usages :
la superposition est au cœur du cas.

LES VOIES POSSIBLES (sans trancher)
1. Discussion locale encadrée par les
autorités traditionnelles du lieu
2. Instances administratives prévues
par les textes fonciers en vigueur
3. Juge, si le différend persiste

QUESTIONS D'ENQUÊTE AVANT TOUT AVIS
Qui a attribué quoi, quand, devant qui ?
Quels usages anciens sont attestés ?
Le document produit couvre-t-il
exactement cet espace ? À vérifier.
```

À retenir

• Le foncier rural malien est d'abord une organisation sociale de l'accès à la terre, diverse selon les terroirs.

• La superposition des droits — plusieurs usages et ayants droit sur un même espace — est une clé de lecture centrale.

• Avant tout avis : cartographier les usages, les attributions et les documents ; les textes fonciers se lisent en vigueur.

Exercice

Cas fictif. Dans un village fictif, un éleveur fait paître ses animaux, comme chaque saison, sur des champs déjà récoltés ; un cultivateur nouvellement installé sur une partie de ces champs s'y oppose et parle de « sa » parcelle. Un étudiant conclut aussitôt : « il suffit de regarder qui a le titre ». En trois questions d'enquête précises, montre ce que cette conclusion oublie, sans affirmer le contenu d'aucune pratique locale ni le contenu d'aucun texte.

✔ Corrigé
Première question oubliée : quels usages existent sur cet espace, et depuis quand ? Le passage des troupeaux après les récoltes peut relever d'une organisation ancienne et réciproque entre cultivateurs et éleveurs — fumure des champs contre accès aux résidus de récolte — qu'il faut établir par l'enquête avant de la supposer ou de la nier. Deuxième question : comment le cultivateur est-il arrivé sur cette parcelle ? Qui la lui a attribuée, selon quelle voie — démarche sociale auprès des autorités traditionnelles du lieu, démarche administrative, accord avec une famille — et cette attribution portait-elle sur tous les usages ou seulement sur la culture ? Troisième question : quels documents et quels textes encadrent la situation ? L'existence ou l'absence d'un titre écrit n'épuise pas l'analyse : il faut vérifier ce que les textes fonciers en vigueur prévoient pour les droits d'usage et les différends de cette nature, et quelles instances peuvent être saisies. La conclusion de l'étudiant fictif n'est donc pas fausse par principe — un titre peut exister et compter — mais elle est prématurée : elle saute l'étape qui fait la qualité du juriste, l'établissement des faits et des usages superposés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Leçon 6 — Les modes traditionnels de règlement des conflits

Avant d'être un litige devant un tribunal, un conflit est souvent, au Mali, une affaire portée devant des personnes : les aînés de la famille, les autorités traditionnelles du village ou du quartier, des notables respectés, parfois des médiateurs communautaires ou des figures religieuses écoutées. Ces modes traditionnels de règlement recouvrent des formes variées : conciliation au sein de la famille élargie, médiation conduite par des anciens choisis pour leur expérience et leur réputation d'équité, assemblées de parole où le différend est exposé et discuté publiquement jusqu'à la recherche d'un accord — la palabre, au sens d'une pratique sociale de discussion ordonnée visant la conciliation. Leur logique commune mérite d'être comprise de l'intérieur : il ne s'agit pas seulement de dire qui a tort, mais de restaurer une relation entre des personnes qui continueront, le plus souvent, à vivre côte à côte.

La littérature académique et les praticiens relèvent plusieurs forces de ces modes, que le cours rapporte comme des analyses, non comme des slogans. La proximité : les médiateurs connaissent les personnes, l'histoire du différend et le contexte, là où un dossier écrit ne dit qu'une partie des faits. La rapidité et le faible coût : pas de déplacements lointains, pas de procédure longue, une langue comprise de tous. L'adhésion : une solution construite par le dialogue et acceptée publiquement devant la communauté a des chances particulières d'être effectivement respectée, parce qu'elle engage l'honneur et la parole donnée autant que la contrainte. La réconciliation, enfin : excuses, réparation, geste de paix et reprise des relations font partie de l'issue recherchée, là où un jugement tranche un litige sans nécessairement réparer un lien. Ces forces expliquent la place durable de ces modes dans la vie sociale malienne, y compris en ville, sous des formes adaptées.

Le cours présente ensuite, avec la même rigueur, les questions que ces modes soulèvent dans les débats académiques et sociaux — en attribuant les positions. Des travaux interrogent la place effective des femmes et des jeunes dans certaines instances de parole : sont-elles toujours entendues à égalité lorsque le différend les concerne au premier chef ? D'autres interrogent les garanties : impartialité des médiateurs, liberté réelle de refuser un accord, possibilité de contester une issue jugée injuste. D'autres, enfin, rappellent une limite de compétence : les atteintes graves aux personnes et les matières que les textes réservent au juge ne se règlent pas en médiation, et aucune conciliation ne peut fermer l'accès à la justice étatique. En réponse, beaucoup de travaux et de praticiens décrivent des complémentarités plutôt qu'une concurrence : conciliation tentée d'abord pour les différends de la vie quotidienne, accès au juge toujours ouvert, et parfois confirmation ou encadrement de l'accord par une autorité. Le juriste doit connaître les deux faces de ce débat pour conseiller juste.

L'essentiel
Conciliation familiale, médiation des aînés et des autorités traditionnelles, assemblées de parole : ces modes visent autant la restauration de la relation que la solution du différend — proximité, rapidité, adhésion et réconciliation sont leurs forces analysées. Leurs questions débattues (place des femmes et des jeunes, garanties, limites de compétence) sont présentées comme des débats attribués, et l'accès au juge demeure toujours ouvert.

Exemple — Déroulé fictif d'une médiation traditionnelle, en étapes, avec points de vigilance

```
DÉROULÉ FICTIF — UNE MÉDIATION TRADITIONNELLE
(différend de voisinage, étapes de méthode)

1. LA SAISINE
Une des parties, ou les deux, portent le
différend devant des aînés respectés ou
des autorités traditionnelles du lieu.
2. LA CONVOCATION ET L'ÉCOUTE
Chacun expose sa version, sans être
interrompu ; les témoins des faits
peuvent être entendus.
3. LA PAROLE QUI RELIE
Les médiateurs rappellent les liens qui
unissent les parties (voisinage, famille,
histoire commune) et l'intérêt de vivre
en paix demain.
4. LA RECHERCHE DE L'ACCORD
Réparation, excuses, geste symbolique,
engagement pour l'avenir : la solution
est construite avec les parties.
5. LA CLÔTURE
L'accord est proclamé devant les
participants ; sa force tient à
l'engagement public et au suivi social.

POINTS DE VIGILANCE « DROITS »
- Consentement réel des deux parties
- Possibilité de refuser et de saisir
le juge étatique
- Les atteintes graves aux personnes
ne se règlent pas en médiation :
elles relèvent des autorités et du juge
```

À retenir

• Logique propre des modes traditionnels : restaurer la relation autant que trancher le différend.

• Forces analysées : proximité, rapidité, faible coût, adhésion à l'accord, visée de réconciliation.

• Points de vigilance débattus : parole des femmes et des jeunes, garanties, matières réservées au juge — l'accès au juge reste ouvert.

Exercice

Cas fictif. Deux artisans fictifs d'un même quartier de Bamako se disputent le paiement d'une réparation effectuée pour l'un chez l'autre ; chacun campe sur sa version, mais ils travaillent dans la même rue et se croisent chaque jour. Un troisième artisan propose : « soit le tribunal, soit rien ». En mobilisant la leçon, présente les voies qui s'offrent réellement aux deux parties — sans affirmer que l'une serait toujours préférable — et termine par la limite qui s'imposerait si le différend avait comporté une atteinte grave à une personne.

✔ Corrigé
La proposition du troisième artisan est un faux dilemme : entre le tout-judiciaire et le rien, il existe la voie des modes amiables et traditionnels décrite dans la leçon. Les deux artisans peuvent saisir des aînés ou des personnes respectées du quartier — voie probablement rapide, peu coûteuse, conduite dans leur langue et attentive à leur relation de travail future, qui est un enjeu réel puisqu'ils se croiseront chaque jour ; la médiation d'une personne extérieure au quartier, si elle existe et est acceptée par les deux, est une variante du même registre. Ils peuvent aussi, à tout moment, saisir le juge étatique : cette voie offre un cadre formel, une décision dotée de la force exécutoire et des garanties procédurales, au prix d'une durée et de déplacements à anticiper. Le choix dépend des faits — montant en cause, preuves disponibles, état de la relation, urgence — et il appartient aux parties, conseillées, pas au cours. La limite, elle, ne souffre aucune nuance : si le différend avait comporté une atteinte grave à une personne, la conciliation ne pourrait pas s'y substituer ; ces faits relèvent des autorités compétentes et du juge, et tout accord social prétendant les éteindre serait sans effet sur ce plan. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Leçon 7 — Pluralisme juridique et État de droit : débats et perspectives

Le cours se termine par le débat que le pluralisme juridique fait naître, présenté en deux pôles attribués et équilibrés. Premier pôle, que l'on peut appeler celui de l'unité et de la sécurité juridique : ses partisans — juristes, réformateurs, parfois justiciables eux-mêmes — soutiennent qu'un droit écrit, unique et prévisible protège chacun contre l'arbitraire, garantit l'égalité des citoyens devant des règles identiques et rend les décisions contestables selon des procédures connues. Dans cette perspective, une trop grande diversité de normes applicables selon les lieux et les groupes créerait une insécurité dont les plus faibles feraient les frais, et la reconnaissance des pratiques locales devrait rester étroitement encadrée par le législateur et contrôlée par le juge. Cet argumentaire défend une valeur réelle de l'État de droit : nul ne devrait dépendre, pour ses droits essentiels, de la seule force des usages du lieu où il se trouve.

Second pôle, celui de l'enracinement et de l'effectivité : ses partisans — anthropologues du droit, praticiens de terrain, acteurs locaux — répondent qu'une règle que les populations vivent comme étrangère à leurs repères risque de rester lettre morte, appliquée seulement là où l'État est présent et doté de moyens. Dans cette perspective, les pratiques locales portent une légitimité sociale réelle : elles sont comprises, transmises et largement suivies, et les ignorer revient à gouverner à côté de la vie des gens. Reconnaître pour encadrer vaudrait mieux qu'ignorer ce qui régit effectivement les vies : la reconnaissance encadrée permettrait précisément d'apporter des garanties — publicité, contrôle du juge, respect des droits fondamentaux — là où les pratiques agissent déjà. Ce pôle défend une autre valeur réelle : un droit qui n'est pas effectivement présent dans les vies protège mal, même s'il est parfaitement écrit.

Entre ces pôles, les travaux décrivent des voies médianes, elles-mêmes débattues. La codification des pratiques — les écrire dans des textes — promet la clarté et la stabilité ; mais ses critiques, dans la doctrine, objectent qu'écrire une pratique vivante peut la figer, et qu'il faut choisir une version parmi des variantes locales qui diffèrent : qui choisit, et au nom de quoi ? La constatation sans codification laisse au juge le soin de reconnaître au cas par cas, au prix d'une prévisibilité moindre. D'autres voies sont procédurales : former les juges et les auxiliaires aux contextes locaux, organiser des passerelles entre conciliation et justice étatique, documenter les pratiques par des enquêtes sérieuses plutôt que par des recueils hâtifs. Le cours ne tranche pas entre ces options : il forme des juristes capables de les exposer sans les caricaturer, d'en mesurer les effets prévisibles et de rapporter chaque choix à celui qui doit le faire — le législateur, éclairé par la recherche et par la discussion publique.

L'essentiel
Le débat académique oppose — sans que le cours tranche — un pôle « unité et sécurité juridique » (un droit écrit, égal et prévisible protège contre l'arbitraire) et un pôle « enracinement et effectivité » (une règle éloignée des pratiques vécues risque l'ineffectivité). Les voies médianes (codification discutée, constatation au cas par cas, passerelles procédurales) font elles-mêmes l'objet d'analyses critiques.

Exemple — Tableau des débats en deux colonnes équilibrées

```
DÉBATS ACADÉMIQUES — DEUX PÔLES, SANS TRANCHER

PÔLE « UNITÉ ET SÉCURITÉ JURIDIQUE »
Arguments rapportés :
- Un droit écrit et unique est prévisible
- L'égalité des citoyens suppose des
règles identiques pour tous
- La diversité des pratiques peut créer
une insécurité pour les plus faibles

PÔLE « ENRACINEMENT ET EFFECTIVITÉ »
Arguments rapportés :
- Une règle vécue comme étrangère est
souvent peu appliquée dans les faits
- Les pratiques locales portent une
légitimité sociale réelle
- Reconnaître pour encadrer vaut mieux
qu'ignorer ce qui régit les vies

LA CODIFICATION, OPTION DÉBATTUE
Pour : clarté, stabilité, accès au droit
Contre (rapporté) : risque de figer des
pratiques vivantes et changeantes, et de
choisir une version parmi des variantes

QUESTION OUVERTE POUR LE JURISTE
Comment articuler sans opposer ?
C'est le chantier de ta génération.
```

À retenir

• Deux pôles attribués et équilibrés : sécurité juridique et égalité, d'un côté ; enracinement et effectivité, de l'autre.

• La codification est une option débattue : clarté promise contre risque de figer des pratiques vivantes et diverses.

• Le juriste expose les options sans les caricaturer ; le choix appartient au législateur éclairé, pas au cours.

Exercice

Proposition fictive débattue en travaux dirigés : « Il faudrait écrire dans un texte unique l'ensemble des pratiques foncières locales du pays. » Sans prendre parti, construis successivement l'argumentaire le plus fort en faveur de la proposition, puis l'argumentaire le plus fort en défaveur, en attribuant chaque argument au pôle du débat auquel il appartient.

✔ Corrigé

En faveur (pôle unité et sécurité juridique, prolongé par l'argument d'accès au droit) : un texte unique rendrait les règles foncières connaissables par tous — y compris par les justiciables éloignés des lieux où les pratiques se transmettent oralement —, réduirait l'insécurité née de versions divergentes d'une même prétendue pratique, donnerait au juge une référence stable et contestable, et garantirait que certains principes protecteurs s'appliquent partout de la même manière. En défaveur (pôle enracinement et effectivité, prolongé par la critique doctrinale de la codification) : les pratiques foncières locales sont précisément diverses — d'un terroir à l'autre, les histoires et les équilibres diffèrent —, de sorte qu'un texte unique devrait soit choisir certaines variantes et en écarter d'autres, soit rester si général qu'il ne réglerait rien ; écrire figerait en outre des pratiques qui vivent en évoluant, et risquerait de substituer la lettre d'un recueil à des arrangements négociés qui font la paix sociale au quotidien. L'exercice est réussi si les deux argumentaires sont exposés à force égale, sans que la plume du rédacteur ne désigne un vainqueur : c'est la discipline de l'attribution, au service d'un débat public éclairé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Deux grilles pour une même succession

Cas fictif complet. À Bamako, M. T., commerçant fictif, décède en laissant une maison familiale, une boutique et un stock de marchandises. Ses enfants sont d'âges différents ; l'un d'eux travaille dans la boutique depuis des années. La famille élargie se réunit une première fois : certains souhaitent que la boutique continue sous la responsabilité de l'enfant qui y travaille, en réservant des ressources pour les plus jeunes ; un autre membre, plus éloigné, conteste toute décision prise sans lui et menace de « porter l'affaire devant le juge ». Travail demandé : (1) cartographie les ordres normatifs présents et les acteurs de chaque ordre ; (2) liste, côté grille étatique, les vérifications à faire avant tout raisonnement (actes, textes à consulter, juridiction éventuelle) ; (3) liste, côté grille sociale, les faits à établir par l'enquête (qui a été

consulté, quelles attentes s'expriment, quel accord se dessine) ; (4) indique comment le différend peut évoluer entre les deux plans sans présumer de son issue.

✔ Corrigé du TD 1
(1) Cartographie : l'ordre étatique est présent par l'état civil (décès, naissances, mariage), par les textes en vigueur sur les successions et la protection des mineurs, et par le juge menacé d'être saisi ; l'ordre coutumier et social est présent par la réunion de la famille élargie, la place des aînés des branches, les attentes sur la continuité de la boutique et la prise en charge des plus jeunes ; l'ordre des références religieuses peut être mobilisé par les participants qui invoquent l'équité et l'apaisement. Les acteurs se répartissent entre ces ordres : héritiers directs, aînés de la famille élargie, membre éloigné contestataire, et, en arrière-plan, officier de l'état civil et juge. (2) Grille étatique : vérifier les actes d'état civil de tous les intéressés ; identifier, dans leur version en vigueur, les textes qui gouvernent les successions et la protection des enfants mineurs ; vérifier ce qu'un accord familial peut et ne peut pas produire comme effets juridiques ; identifier la juridiction qui serait saisie en cas d'échec de l'accord. (3) Grille sociale : établir qui a été convoqué et qui ne l'a pas été — la contestation du membre éloigné porte peut-être d'abord sur ce point —, quelles attentes précises s'expriment (continuité de la boutique, ressources pour les jeunes, honneur de la parole familiale), qui est prêt à quel engagement, et ce que chacun entend par un partage « juste ». (4) Évolution : l'affaire peut se stabiliser sur le plan social (accord élargi et accepté), se déplacer vers le plan étatique (saisine du juge par le contestataire), ou combiner les deux (accord recherché pendant que les droits de chacun sont vérifiés) ; le juriste suit les faits et prépare chaque plan, sans annoncer lequel l'emportera. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

TD 2 — Le champ aux deux revendications

Cas fictif complet. Dans un village fictif, la famille B. cultive depuis longtemps une plaine basse où elle a aménagé des diguettes. Un groupement de jeunes du même village obtient, par une démarche administrative dont les contours sont discutés, l'autorisation d'aménager une partie de la même plaine pour un périmètre maraîcher. Des éleveurs des environs rappellent en outre qu'en saison sèche, leurs troupeaux traversent cet espace pour atteindre une mare. Travail demandé : (1) cartographie les usages et les droits qui se superposent sur cet espace ; (2) pour chaque acteur, indique la grille sur laquelle il appuie sa revendication (pratique établie, démarche administrative, usage saisonnier) et les faits qu'il faudrait établir pour l'apprécier ; (3) ordonne les voies de traitement du différend, de la plus proche des acteurs à la plus formelle, en précisant ce que chacune peut et ne peut pas décider ; (4) formule trois questions d'enquête qu'un juriste devrait poser avant de donner le moindre avis.

✔ Corrigé du TD 2
(1) Superposition : sur la même plaine coexistent un usage agricole ancien de la famille B. (culture et aménagements), un projet maraîcher collectif du groupement de jeunes, et un usage saisonnier de passage et d'abreuvement des troupeaux ; s'y ajoutent les usages indirects (accès à la mare pour les habitants, traversée vers d'autres espaces). (2) Grilles : la famille B. appuie sa position sur une pratique établie — à établir : ancienneté, continuité, reconnaissance locale de ses droits d'usage et de ses aménagements ; le groupement appuie la sienne sur une démarche administrative — à établir : nature exacte du document obtenu, autorité qui l'a délivré, espace précisément couvert, procédure suivie ; les éleveurs invoquent un usage saisonnier — à établir : régularité du passage, accords anciens avec les cultivateurs, alternatives possibles. Aucune de ces grilles ne se suffit à elle-même : chacune demande des faits. (3) Voies, de la plus proche à la plus formelle : discussion entre acteurs encadrée par les autorités traditionnelles du lieu, qui peut réorganiser les usages et les calendriers ; saisine des instances administratives prévues par les textes fonciers en vigueur, qui peuvent vérifier les documents et les compétences ; juge, en cas d'échec persistant ou d'atteinte à un droit, qui tranche avec force exécutoire. La première voie réorganise des usages mais ne crée pas de titre ; la deuxième clarifie des actes sans épuiser les faits sociaux ; la troisième tranche au vu d'un dossier qu'il faudra avoir construit. (4) Questions d'enquête : qui a attribué ou reconnu quoi sur cet espace, quand, devant quels témoins ? Quels usages sont attestés par des personnes extérieures aux parties ? Le document du groupement couvre-t-il exactement l'espace litigieux, bornes à l'appui ? Tant que ces réponses manquent, tout avis serait une opinion, pas un raisonnement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Protocole d'enquête sur une pratique locale

Travail pratique à réaliser en binôme. Choisissez, avec l'accord de votre enseignant, une pratique sociale précise et limitée (par exemple : la manière dont un différend de voisinage a été traité récemment dans un quartier, ou dont l'accès à un point d'eau est organisé dans une localité que l'un de vous connaît). Construisez le protocole complet de son étude sans encore la réaliser : (1) question de recherche formulée en termes descriptifs, sans jugement ; (2) liste des catégories de personnes à entendre, en justifiant la diversité recherchée (aînés et autorités traditionnelles, mais aussi femmes, jeunes, personnes directement concernées et personnes extérieures au groupe) ; (3) précautions éthiques : consentement des personnes, anonymat des comptes rendus, restitution des résultats aux participants ; (4) grille de compte rendu distinguant trois colonnes : fait directement observé, propos rapporté par un témoin, interprétation du chercheur ; (5) limites annoncées de l'étude : lieu, période, nombre de personnes entendues, et ce que l'étude ne permettra pas de conclure.

✔ Attendus du TP 1
Un protocole complet comporte les cinq pièces demandées, cohérentes entre elles. (1) La question est descriptive : « comment tel différend a-t-il été traité, par qui, selon quelles étapes rapportées ? » — jamais « cette pratique est-elle bonne ou mauvaise ? », qui est une question de débat, pas d'enquête. (2) La diversité des personnes entendues est justifiée catégorie par catégorie : les autorités traditionnelles et les aînés pour la mémoire des pratiques ; les femmes et les jeunes parce qu'ils vivent la pratique autant qu'ils peuvent la subir ou la négocier, et que leur parole est un fait aussi important que celle des notables ; les personnes directement concernées par le cas étudié ; au moins une personne extérieure au groupe (fonctionnaire local, enseignant, agent de santé) pour un regard distancié. (3) Les précautions éthiques sont écrites avant le terrain : se présenter, expliquer l'objet universitaire du travail, recueillir l'accord de chacun, anonymiser les noms dans le compte rendu, prévoir de restituer une synthèse aux participants. (4) La grille à trois colonnes est remplie dès la prise de notes : ce qui est confondu dans le carnet le sera dans l'analyse. (5) Les limites sont assumées : une pratique décrite dans un quartier, à une date, auprès d'un nombre limité de personnes, ne dit rien des autres quartiers ni des autres époques — le protocole qui annonce ses limites est un protocole honnête, et c'est exactement ce qui le distingue d'une généralisation déguisée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux raisonné. Pour chacune des trois affirmations, dis si elle est exacte et corrige-la si elle ne l'est pas. a) « Une coutume est une règle figée, identique depuis toujours. » b) « Ce qui se pratique dans un village vaut pour tout le Mali. » c) « Le juge étatique ne peut jamais tenir compte d'une coutume. »

✔ Corrigé
a) Faux. Une coutume est une pratique vivante : elle se transmet, mais elle se transforme aussi sous l'effet des migrations, de l'urbanisation, de la scolarisation et des échanges ; la décrire exige de la dater et de la localiser, pas de la photographier comme un héritage immobile. b) Faux. Le Mali réunit des communautés et des terroirs très divers ; une pratique établie dans une localité ne vaut, comme fait, que pour cette localité au moment de l'observation — toute extension suppose une enquête nouvelle. c) Faux. Le juge peut tenir compte d'une coutume selon les mécanismes étudiés : renvoi du texte, silence du texte, à condition que la pratique soit prouvée contradictoirement et compatible avec les normes supérieures ; ce qu'il ne peut pas faire, c'est lui donner effet contre une règle écrite applicable ou contre des garanties supérieures. Les trois erreurs corrigées ici sont les trois fautes classiques du sujet : figer, généraliser, opposer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Exercice 2

Classe chacun des trois mini-cas fictifs dans le bon mécanisme — secundum legem, praeter legem, pratique à écarter — et justifie en une phrase. a) Un texte en vigueur dispose que la désignation de certains représentants locaux tient compte des pratiques établies des communautés concernées. b) Aucun texte ne règle l'ordre de parole dans une assemblée de conciliation villageoise ; le juge, saisi d'un différend né à son issue, s'informe de la pratique constante du lieu pour apprécier si chacun a été entendu. c) Une partie demande au juge d'appliquer une prétendue pratique qui réserverait l'héritage des terres aux seuls fils, en écartant totalement les filles, alors que les normes supérieures garantissent l'égalité des droits.

✔ Corrigé

a) Secundum legem : c'est le texte lui-même qui renvoie aux pratiques établies ; la coutume agit dans le cadre et sous les conditions de ce renvoi, qu'il faudra vérifier et dont il faudra prouver le contenu local. b) Praeter legem : le point n'est réglé par aucun texte, et la pratique constante du lieu sert de repère au raisonnement du juge pour apprécier la régularité vécue de la conciliation — elle ne crée pas de règle nouvelle, elle éclaire des faits. c) Pratique à écarter : quelle que soit son ancienneté alléguée, elle heurterait frontalement des garanties supérieures d'égalité ; le contrôle de compatibilité, étape obligée du raisonnement du juge, y fait obstacle, et la décision qui l'écarte devra le motiver. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

Exercice 3

Exercice de reformulation. Un texte polémique fictif affirme : « Les modes traditionnels de règlement des conflits sont un archaïsme qui empêche le Mali moderne d'avancer ; il faut les remplacer partout par les seuls tribunaux. » Transforme cette charge en un débat académique équilibré : formule la thèse défendue par le texte en la renforçant par ses meilleurs arguments attribués, puis la thèse adverse avec ses meilleurs arguments attribués, puis indique deux questions empiriques qu'une enquête devrait trancher avant toute conclusion politique.

✔ Corrigé
Thèse du texte, renforcée et attribuée (pôle unité et sécurité juridique) : des instances informelles, sans procédure écrite ni voie de contestation claire, peuvent produire des issues inégales selon la force sociale des parties ; un État de droit doit offrir à chacun la même justice, prévisible et contrôlable, et réserver la solution des différends à des institutions responsables. Thèse adverse, attribuée (pôle enracinement et effectivité) : les modes traditionnels traitent chaque jour, près des gens et dans leur langue, une masse de différends que les tribunaux — éloignés, coûteux en déplacements, engorgés — ne pourraient matériellement pas absorber ; leurs issues, construites par le dialogue, restaurent des relations que les parties continueront de vivre, et leur disparition forcée laisserait un vide plus qu'un progrès. Questions empiriques préalables : dans les faits, quels différends sont effectivement traités par chaque voie, avec quels délais et quels taux d'exécution des issues ? Et les justiciables eux-mêmes — y compris les femmes et les jeunes — comment évaluent-ils, là où ils vivent, l'équité et l'accessibilité de chaque voie ? Tant que ces faits ne sont pas établis, la charge polémique comme son inverse restent des opinions ; le débat académique commence avec les réponses. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit, en tenant compte des pratiques locales établies.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le pluralisme juridique désigne…

   A) La coexistence de plusieurs tribunaux dans un même pays

   B) La coexistence, dans un même espace social, de plusieurs ordres normatifs

   C) La supériorité du droit écrit sur toute pratique sociale

2. L'élément psychologique (ou moral) d'une coutume, c'est…

   A) La conviction partagée par le groupe que la pratique est obligatoire

   B) L'ancienneté de la pratique dans le temps

   C) La présence de témoins lors des cérémonies

3. Une coutume est dite secundum legem lorsque…

   A) Elle contredit une loi en vigueur

   B) La loi elle-même renvoie aux pratiques locales ou les accueille dans un cadre défini

   C) Elle a été entièrement rédigée dans un recueil

4. Une pratique correctement établie dans un village du Sud du Mali…

   A) Vaut pour l'ensemble du pays

   B) Vaut pour toute la région administrative

   C) Ne se généralise pas : elle vaut pour ce lieu et doit être établie là où on l'invoque

5. Selon la littérature académique, la finalité qui distingue le plus les modes traditionnels de règlement, c'est…

A) Punir le coupable pour l'exemple

B) Restaurer la relation et la paix sociale entre les parties

C) Créer des précédents écrits pour l'avenir

6. L'un des risques discutés par la doctrine à propos de la codification des coutumes, c'est…

A) De rendre les pratiques trop connues du public

B) De figer des pratiques vivantes et de choisir une version parmi des variantes locales

C) De rendre les coutumes obligatoires à l'étranger

7. Face à une coutume alléguée par une partie, le juge doit…

A) L'appliquer automatiquement dès qu'elle est invoquée

B) L'écarter systématiquement car elle n'est pas écrite

C) Vérifier son existence et sa portée, contrôler sa compatibilité avec les normes supérieures, puis motiver sa décision

8. La superposition des droits, en matière foncière rurale, signifie que…

A) Plusieurs usages et plusieurs ayants droit peuvent coexister sur un même espace

B) La terre appartient toujours intégralement à l'État

C) Deux titres écrits contradictoires existent forcément

9. L'anthropologie du droit étudie notamment…

A) Uniquement le contenu des codes et des lois

B) Le droit tel qu'il est vécu, pratiqué, transmis et transformé dans les sociétés

C) Les techniques de plaidoirie devant les tribunaux

10. Avant d'invoquer une coutume dans un raisonnement juridique, la première étape est…

A) De la rédiger soi-même dans un document officiel

B) De citer de mémoire un texte de loi

C) D'établir la pratique par une enquête sérieuse, locale et diversifiée

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est le constat d'anthropologie du droit : ordres étatique, coutumier et religieux peuvent coexister et s'appliquer à une même situation.

2. Réponse A — Pratique répétée (élément matériel) plus conviction d'obligatoriété (élément psychologique) : les deux éléments font la coutume.

3. Réponse B — Secundum legem : la coutume agit parce que le texte l'y autorise ; praeter legem : dans les silences du texte ; contra legem : en principe écartée.

4. Réponse C — La diversité des communautés et des terroirs interdit toute généralisation : chaque contenu coutumier s'établit localement, par l'enquête.

5. Réponse B — Proximité, parole et recherche du consensus visent autant la réparation du lien que la solution du différend — sans fermer l'accès au juge.

6. Réponse B — Écrire promet la clarté, mais une pratique écrite cesse d'évoluer en douceur, et la diversité locale oblige à choisir entre des variantes : c'est le cœur du débat.

7. Réponse C — Preuve contradictoire, contrôle de compatibilité avec la hiérarchie des normes et décision motivée : c'est la grille de la leçon sur les sources.

8. Réponse A — Cultiver, faire paître, accéder à l'eau, traverser : un même espace peut porter des droits complémentaires répartis entre des personnes différentes.

9. Réponse B — C'est le regard qui fonde le pluralisme juridique : observer les normes en action, pas seulement les normes énoncées.

10. Réponse C — Existence, constance, conviction d'obligatoriété : une coutume se prouve, elle ne s'affirme pas — et jamais à partir d'une généralisation.

Résumé — les notions importantes

• Le pluralisme juridique est la coexistence observable, dans un même espace social, de plusieurs ordres normatifs : étatique, coutumier et religieux.

• Il n'existe pas une coutume malienne unique : des pratiques situées, orales et vivantes, diverses selon les communautés, les lieux et les époques.

• On décrit les coutumes par domaines — famille, terre, successions, vie sociale, conflits — et leurs contenus s'établissent par l'enquête, jamais par généralisation.

• En droit positif, la coutume peut être accueillie par renvoi (secundum legem) ou servir de repère dans les silences (praeter legem), jamais prévaloir contre le texte ni contre les normes supérieures.

• Famille et foncier rural sont les deux grands terrains d'articulation : l'analyse distingue toujours textes en vigueur, pratiques établies et points de décalage.

• Les modes traditionnels de règlement des conflits visent la restauration de la relation ; leurs forces et leurs questions débattues s'exposent de façon attribuée, et l'accès au juge reste ouvert.

• Le débat sur l'État de droit oppose sécurité juridique et effectivité ; le juriste formé sait l'exposer sans caricature — décrire avant de juger, vérifier avant d'affirmer.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le pluralisme juridique de Georges Gurvitch. Par Garance Navarro.

Chaîne : Faculté de droit de CY Cergy Paris Université · Langue : Français · Niveau : Licence — culture juridique

Conférence universitaire consacrée à Georges Gurvitch, l'un des fondateurs de la sociologie du pluralisme juridique, et à son idée de droit social né au sein des groupes. Elle éclaire directement la première leçon : comment la pensée juridique a cessé de réduire le droit aux seules règles de l'État.

https://www.youtube.com/watch?v=wXHXqBNtEcc

Leçon 1 — PLURALISMES JURIDIQUES ET INTERCULTURALITÉS (40-2, 2016)

Chaîne : Les Possédés et leurs mondes · Langue : Français · Niveau : Licence — introduction

Capsule de présentation d'un numéro de la revue Anthropologie et Sociétés (Université Laval) consacré aux pluralismes juridiques au pluriel et à leurs dimensions interculturelles. Une bonne porte d'entrée, courte et académique, vers la notion et vers les débats de la dernière leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=GW-w1U-zH2U

Leçon 3 — Introduction au Droit – Les Sources du Droit : Tout Ce Que Tu Dois Savoir !

Chaîne : Samira Benboubker · Langue : Français · Niveau : Licence 1 — révisions

Révision claire des sources du droit — loi, jurisprudence, doctrine et coutume — qui replace la coutume parmi les sources et rappelle ses deux éléments, matériel et psychologique. À regarder en complément de la troisième leçon, en gardant la méthode propre à ce cours : vérifier, pour le Mali, dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=gm8k695i0FI

Leçon 6 — Médiation et Règlement des Conflits à l'Amiable : Pertinence, Stratégies et Avantages | FRANC PARLER

Chaîne : Radio Cotonou · Langue : Français · Niveau : Licence — ouverture

Émission de radio ouest-africaine avec un magistrat devenu médiateur : mécanismes, stratégies et avantages du règlement amiable des conflits. Elle fait le pont entre la médiation institutionnelle et les modes traditionnels de la sixième leçon, qui partagent la même visée : une solution acceptée plutôt qu'imposée.

https://www.youtube.com/watch?v=O-Xx69Jut_4

Sources et références

- Gurvitch, Georges — travaux fondateurs de sociologie du droit sur le droit social et la pluralité des ordres juridiques (idées reformulées dans la première leçon).
- Griffiths, John — formulation classique du pluralisme juridique comme fait social observable, référence des cours d'anthropologie du droit.
- Vanderlinden, Jacques — travaux d'anthropologie juridique consacrés notamment aux systèmes juridiques africains et à la pluralité des droits.
- Travaux de la recherche francophone sur les droits fonciers ruraux et la gestion locale des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest — demander les références à jour à la bibliothèque de l'IAM.
- Journal officiel de la République du Mali — pour les textes positifs en vigueur (état des personnes, famille, foncier) ; ohada.org pour le droit uniforme des affaires ; la jurisprudence des juridictions maliennes pour l'application concrète.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !